

ПРЕТЕНЗИЯ

Претензия

Я, [ФИО заявителя], являюсь арендатором жилого помещения по договору аренды № [номер договора] от [дата заключения договора].

В соответствии с условиями заключенного между мной и арендодателем договора аренды, я внес залог в размере [сумма залога] рублей в качестве обеспечения сохранности имущества арендодателя.

При выезде из арендуемого помещения мною был составлен акт приема-передачи, в котором были зафиксированы имеющиеся повреждения паркета, указанные арендодателем как существующие до начала срока аренды. В указанный акт приема-передачи были внесены соответствующие пометки и подписи обеих сторон.

На настоящий момент прошло 25 дней с момента моего выезда из указанного помещения, однако сумма залога мне не возвращена. При этом новых повреждений паркета обнаружено не было.

Согласно статье 359 Гражданского кодекса Российской Федерации, залогодержатель имеет право удерживать имущество должника для удовлетворения требований, основанных на договоре, до исполнения должником своих обязательств. Однако, поскольку обязательства по возмещению ущерба, причиненного имуществу арендодателя, исполнены мною надлежащим образом, оснований для удержания суммы залога у арендодателя не имеется.

На основании вышеизложенного требую незамедлительно вернуть сумму залога в размере [сумма залога] рублей.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____